

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता

दाण्डिक अपील सं. 1217/ 20 22  
(@वि.अ.या.(दां.) सं. 5806/ 20 22)

कपिल गुप्ता ....

अपीलार्थी(गण)

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं अन्य ....

प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., बी. आर. गवई

1. अनुमति प्रदानित।
2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के फाज़िल एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28.09.2021 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है जिसके द्वारा दाण्डिक वि.वा. सं. 1567/ 2021 को खारिज कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता ('भा.दं.सं.') की धारा 376 के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही को अभिखंडित करने हेतु प्रत्यर्थी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया था।

3. प्राथमिकी ('एफ.आई.आर.') सं. 569/2020 दिनांक 25.08.2020 इस मामले की प्रत्यर्थी सं. 2 के आग्रह पर दर्ज हुई। प्राथमिकी में यह कहा गया है कि फ़रवरी 2020 में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी जांघ और टखने पर चोटें आई थीं। इसके अतिरिक्त यह भी तहरीर किया गया है कि वह असहाय और आर्थिक रूप से परेशान हो गयी थी और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने की इच्छुक थी और नौकरी ढूंढ रही थी। नौकरी की खोज के दौरान, शिकायतकर्ता को मालूम हुआ कि अपीलार्थी अपने लिए एक निजी सहायक (पर्सनल असिस्टेंट) की तलाश में है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2 और अपीलार्थी के बीच मैसेज के माध्यम से संपर्क हुआ जिसके बाद प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपना लोकेशन अपीलार्थी को भेजा जिसके अनुसार अपीलार्थी उसके घर गया था। तदपश्चात, बलात्कार की घटना होने का आरोप लगाया गया है।
4. यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, वर्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें ज़बरदस्ती वसूली करने का आरोप लगाया गया।
5. महरौली थाने में दर्ज प्राथमिकी सं. 824/2020 से उद्भूत दोनों मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुके हैं।

6. तदपश्चात् यह प्रतीत होता है कि भा.दं.सं. की धारा 376 से उद्भूत मामले, यानी प्राथमिकी सं.569/2020, में सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया था और उसके परिणामस्वरूप दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। आक्षेपित आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को खारिज कर दिया है।
7. मामले के विचित्र तथ्यों और हालातों के मद्देनज़र, हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 दोनों को दिनांक 14.07.2022 के आदेश के माध्यम से न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के निर्देश दिए थे।
8. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत हैं।
9. सुबह के सत्र में, जब इस मामले पर लम्बी बहस हुई, तब हमने अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता, डॉ. एन. प्रदीप शर्मा और प्रत्यर्थी सं. 1 के फाज़िल अतिरिक्त महा सॉलिसिटर, श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना। फाज़िल अतिरिक्त महा सॉलिसिटर, श्री बनर्जी ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपराध एक जघन्य अपराध है और सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह एक सुस्थापित विधि है कि गंभीर और जघन्य अपराधों में दोनों पक्षों की सहमति के बावजूद न्यायालय को कार्यवाही को अभिखंडित नहीं करना चाहिए।

10. चूँकि प्रत्यर्थी सं.2 की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ था, हमने फाज़िल अधिवक्ता, श्री रउफ रहीम से न्याय मित्र की भूमिका निभाने और प्रत्यर्थी सं.2 की ओर से उपस्थित होने का अनुरोध किया। हमने फाज़िल अतिरिक्त महा सॉलिसिटर और फाज़िल अधिवक्ता, श्री रउफ रहीम से प्रत्यर्थी सं.2 से बात कर के यह पता लगाने का भी अनुरोध किया कि इस कार्यवाही को समाप्त करवाने के लिए दी गई अनुमति स्वैच्छिक थी या किसी दबाव में आकर दी गई थी। हमने मामले को दोपहर के सत्र में सुनने के लिए नियत किया।
11. दोपहर के सत्र में जब मामले को आहूत किया गया तो फाज़िल अतिरिक्त महा सॉलिसिटर और श्री रउफ रहीम ने हमें सूचित किया कि उन्होंने प्रत्यर्थी सं.2 से बात की और उस वार्तालाप से यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्यर्थी सं.2 द्वारा दी गई अनुमति स्वैच्छिक थी और बिना किसी दबाव के दी गई थी। यह बताया गया कि प्रत्यर्थी सं.2 शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दाण्डिक कार्यवाही को समाप्त करना चाहती है।
12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि फाज़िल अतिरिक्त महा सॉलिसिटर का इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों, जिनमें हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों में न्यायालय द्वारा कार्यवाही को अभिखंडित न करने के वैधिक दृष्टिकोण को दोहराया गया है, पर निर्भरता जताना बिल्कुल सही है। यहाँ *नरेंद्र*

*सिंह बनाम पंजाब राज्य* के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा 29.5 से 29.7 को संदर्भित करना उचित होगा, जो इस प्रकार है कि:

“29.5 अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोषसिद्धि की संभावना अल्प और शून्य है या नहीं और दाण्डिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त के साथ घोर उत्पीड़न और पक्षपात होगा और दाण्डिक मामले रद्द न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा या नहीं।

29.6 भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत आने वाले अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अतः उन्हें सामान्यतः समाज के विरुद्ध हुए अपराध की तरह समझा जाना चाहिए न कि केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध हुए अपराध की तरह। परन्तु उच्च न्यायालय का निर्णय केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि प्राथमिकी में भा.दं.सं. की धारा 307 का ज़िक्र है या आरोप इस प्रावधान के अंतर्गत लगाए गए हैं। उच्च न्यायालय यह जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा कि भा.दं.सं. की धारा 307 का समावेश केवल नाम का है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किये हैं, जिनकी सिद्धि भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत लगाए गए आरोप को सिद्ध करेगी। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि किस

प्रकार की चोटें आयी हैं, यदि यह चोटें शरीर के महत्वपूर्ण/नाज़ुक अंगों पर हैं, किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया गया है इत्यादि। सामान्यतः पीड़ित की चोटों की चिकित्सा रिपोर्ट मार्गदर्शक कारक बन सकती है। इस प्रथम दृष्टिया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच सकता है कि दोषसिद्धि की कड़ी या अल्प और प्रतिकूल संभावना है। जहां पहले मामले में न्यायालय समझौते और दाण्डिक कार्यवाही के अभिखण्डन को अस्वीकृत कर सकता है वहीं दूसरे मामले में उच्च न्यायालय के पास पक्षों के बीच हुए सम्पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध शमन की प्रार्थना को स्वीकार करने की अनुमति होगी। इस चरण पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षों के बीच का समझौता उनके बीच समन्वय की भावना उत्पन्न करेगा, जिससे भविष्य में उनके रिश्ते में सुधार होने की संभावना होगी।

29.7 संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है या नहीं यह तय करते समय, समझौते का समय अहम भूमिका निभाता है। जिन वादों में अभिकथित अपराध होने के तुरंत बाद तफ्तीश के दौरान ही समझौता हो जाता है, उन मामलों में उच्च न्यायालय समझौते को स्वीकार कर दाण्डिक कार्यवाही/जांच को अभिखंडित करने में उदारता दिखा सकता है। इसका

कारण यह है कि इस चरण में तफ्तीश जारी होती है और आरोप पत्र भी अभी दायर नहीं हुआ होता। इसी प्रकार, जिन वादों में आरोपों की विरचना हो चुकी है परन्तु गवाही शुरू होना अभी बाकी है या गवाही अभी प्राथमिक स्तर पर है, उन वादों में उच्च न्यायालय उपरोक्त परिस्थितियों/तथ्यों के प्रथम दृष्टया आंकलन के बाद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुकूल रूप से करते हुए उदारता दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर, जिन वादों में अभियोजन साक्ष्य तकरीबन पूरे हो चुके हैं या साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात मामला बहस के स्तर पर है, सामान्यतः उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय मामले के गुणों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होता है कि क्या भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध हुआ है या नहीं। इसी प्रकार, जिन वादों में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि हो चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय स्तर पर है, केवल पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर समझौते को स्वीकृति नहीं मिल सकती है जिससे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अपराधी दोषमुक्त हो सके। ऐसे मामलों में भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके होते हैं और जघन्य अपराध की

दोषसिद्धि अभिलेख पर ली जा चुकी होती है, अतः ऐसे अपराध में दोषी ठहराए गए अपराधी को माफ़ करने का सवाल ही नहीं है।”

13. अतः यह प्रत्यक्ष है कि यह न्यायालय स्पष्टतः यह मानता है कि हालांकि जघन्य और गंभीर अपराधों की कार्यवाही को अभिखंडित करने में न्यायालय को जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, उच्च न्यायालय पर इस बात की जांच करने का प्रतिबन्ध नहीं है कि ऐसे अपराध को लगाने के लिए सामग्री उपलब्ध है या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं या नहीं, जिनकी सिद्धि से लगाए गए आरोप सिद्ध हो सकें। न्यायालय को इस पर भी विचार करना होगा कि पक्षों के बीच हुए समझौते से उनके बीच समन्वय की भावना उत्पन्न होगी या नहीं जिससे उनके आपसी रिश्ते में सुधार हो सके।

14. न्यायालय ने यह भी माना कि कार्यवाही के चरण को भी ध्यान में रखना उचित होगा। यह देखा गया है कि यदि कोई प्रार्थना पत्र विलम्बित चरण में दायर किया जाता है, जब साक्ष्य संपन्न किये जा चुके हो और मामला बहस या निर्णय के चरण में हो, तब न्यायालय को कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। परन्तु यदि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र विचारण के आरम्भ होने से पहले प्रारंभिक चरण में दायर किया जाता है तो कथित कारक न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग पर प्रभाव डालेगा।

15. उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान मामले में विचित्र हैं। प्रत्यर्थी सं. 2 23 वर्ष की युवती है और उसे ऐसा लगता है कि इन दो मामलों, जिनमें से एक में वह शिकायतकर्ता है और दूसरे में अभियुक्त, के विचारण में उसकी जवानी बीत जाएगी। उसे यह भी लगता है कि यदि उसे राहत मिलने के बजाय विचारण से गुज़रना पड़ता है तो वह उसके लिए एक यातना होगी।
16. दोनों ही मामलों में, हालांकि आरोप पत्र दायर हो चुके हैं, आरोपों की विरचना अभी बाकी है। अतः विचारण अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि चूँकि प्रत्यर्थी सं. 2 स्वयं अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं कर रही है, यदि दाण्डिक मुकद्दमे को जारी रखा जाये तो इसका अंत दोषमुक्ति से ही होगा। यदि पक्षों के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है तो यह दाण्डिक मामला भी दाण्डिक न्यायालयों के बोझ को बढ़ाएगा।
17. मामले को इस नज़रिये से देखते हुए और यह मानते हुए कि जघन्य या गंभीर अपराधों, जैसे कि बलात्कार, में न्यायालय को आम तौर पर कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्तमान मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और आगे प्रत्यर्थी सं. 2 को दो दाण्डिक मुकद्दमों, जिनमें एक मामले में वह पीड़ित है और दूसरे में अभियुक्त, से गुज़रने की यातना से बचाने और राहत देने के लिए, हम यह मानते हैं कि यह

उचित मामला है जहाँ न्यायालय द्वारा दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की अपनी विशेष शक्ति का उपयोग होना चाहिए।

18. मामले को इस नज़रिये से देखते हुए, अपील मंज़ूर की जाती है और निम्नलिखित प्राथमिकियों से उद्भूत दाण्डिकवादों की कार्यवाहियों को अभिखंडित कर रद्द किया जाता है:

1. प्राथमिकी सं. 569/ 2020, थाना महरौली, नई दिल्ली (बलात्कार)

2. प्राथमिकी सं. 824/ 2020, थाना महरौली, नई दिल्ली (उद्दापन)

19. हम फाज़िल अतिरिक्त महा सॉलिसिटर और श्री रउफ रहीम के आभारी हैं कि उन्होंने आगे बढ़ कर न्याय मित्र की भूमिका निभाते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दी गई अनुमति की यथार्थता मालूम की।

20. लंबित आवेदन पत्र, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

न्या.

(बी.आर. गवई)

न्या.

(पामीदीघंतम श्री नरसिम्हा)

नई दिल्ली;

10 अगस्त, 2022

**अस्वीकरण:** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।